



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 91º D.P. CEASA
Boletim No.: 887/2017

Folha : 3
INICIADO:16/02/2017 03:51hs e EMITIDO:16/02/2017 07:25hs

JLLPSVCBDKEEFO

interior de sua roupa íntima, na região genital foi localizado um saco plástico transparente contendo cinquenta e um papelotes de pó branco, embalados individualmente, o qual CÍCERO confessou tratar-se de cocaína. Ainda durante a revista foram encontrados um celular da marca Motorola, dois papéis com o que aparenta ser a contabilidade da venda dos entorpecentes e a quantia em espécie de R\$ 628,25 (seiscentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), montante este composto por cédulas de valores variados, além de algumas moedas.

Questionado quanto a posse do entorpecente, **CÍCERO confessou aos milicianos que trafica**, afirmando que vende cada papelote pelo valor de vinte e cinco reais, lucrando mil duzentos e cinquenta reais por dia. Além disso referido indivíduo, ainda comentou que recentemente cumpriu pena de cinco anos de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Diante dos fatos os policiais militares proferiram voz de prisão em flagrante, em desfavor de CÍCERO, o qual foi conduzido a esta Delegacia, onde a Autoridade Policial científica do ocorrido ratificou a voz de prisão contra o acusado.

O entorpecente foi ensacado e lacrado sob o nº 0024803, e em seguida encaminhado ao Instituto de Criminalística onde sua análise resultou em positiva para COCAÍNA, na quantidade de 39,6g, conforme Laudo de Constatação nº70.281/2017.

O celular, o entorpecente, os papéis contendo anotações e o valor em espécie foram apreendidos em auto próprio, sendo determinado o depósito judicial da quantia em dinheiro.

Por todo exposto, a Autoridade Policial subscritora, em face do seu convencimento jurídico, considerando as versões coligidas, as circunstâncias fáticas, bem como a natureza e quantidade considerável das substâncias entorpecentes, além da presença de dinheiro em espécie proveniente da transação e possíveis anotações acerca da "contabilidade" do tráfico, entendeu que o indiciado encontrava-se em situação que caracterizava a mercancia de drogas, de modo que consubstanciada a materialidade do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente pelo Laudo de Constatação Preliminar, exarou a voz de prisão em flagrante em seu desfavor pelo delito insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, determinando a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e demais peças pertinentes.

NADA MAIS.

91º D.P. CEASA

Endereço da delegacia : AV DR GASTAO VIDIGAL, 307 - VL LEOPOLDINA-S.PAULO-SP. CEP: 05314-000
Telefone: (11)3831-4916



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 91º D.P. CEASA
Boletim No.: 887/2017

INICIADO: 16/02/2017 03:51hs e EMITIDO: 16/02/2017 07:25hs
JLLPSVCBDKEEF0

Folha : 4

Providências tomadas: MSG CEPOL/CAPTURAS
Exames requisitados: IC-IML
Solução: B0 PARA FLAGRANTE

ISABEL CRISTINA M. CARVALHO
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

BRUNA FANNY OLIVEIRA LEMOS
DELEGADA DE POLÍCIA

91º D.P. CEASA

Endereço da delegacia : AV DR GASTAO VIDIGAL, 307 - VL LEOPOLDINA-S.PAULO-SP. CEP: 05314-000
Telefone: (11)3831-4916



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0011651-83.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **CICERO LEOPOLDINO DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Tatiana Vieira Guerra**

Vistos.

CICERO LEOPOLDINO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local, nesta Capital, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, as drogas descritas na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

O réu foi notificado e, desacolhidos os argumentos expostos na defesa preliminar escrita, recebida a denúncia, foi citado pessoalmente e, na audiência de instrução, debate e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado ao final.

Em alegações finais, a douta Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, enquanto o ilustre Defensor Público pugnou pela absolvição por insuficiência de prova e, subsidiariamente, a concessão dos benefícios legais.

É o breve relatório. **D E C I D O.**

A acusação é procedente.

Não é possível a pretendida absolvição, porque as provas colhidas sob a garantia do contraditório e da ampla defesa demonstram a existência material do crime imputado e a autoria atribuída ao acusado, preso em flagrante delito em posse das drogas, em circunstâncias que evidenciam que comercializava as substâncias no local, tendo confessado o delito em juízo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das porções de droga, laudo de constatação e do exame químico toxicológico (fls. 125), que constatarem a sua propriedade (cocaína) e que, pelas circunstâncias em que apreendidas, trazem a convicção do comércio ilícito, tudo acrescido pela prova oral produzida nos autos.

O réu, em juízo, negou os fatos narrados na denúncia e alegou que estava no local pois fazia um "bico" como segurança. Afirmou que não tentou fugir e que os policiais encontraram as porções de cocaína em um saco, embaixo de um saco de lixo, do outro lado da rua, sendo que pediram para que o dono da droga se apresentasse, mas como ninguém o fez e o acusado já tinha passagem criminal anterior, foi levado à Delegacia para averiguação. Disse que os policiais decidiram imputar-lhe a droga porque é usuário de cocaína e já tinha sido por eles abordado anteriormente.

Os Policiais Militares Rafael Felipe Costa Ferreira e Adalecio de Souza, em juízo, de forma harmônica e coerente, confirmaram a tese acusatória e contaram que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas quando decidiram abordar um grupo de pessoas, sendo que o réu tentou fugir e descer um túnel, mas foi detido. Disseram que durante a abordagem encontraram, dentro de suas vestes, uma sacola com diversas porções individuais de cocaína, além de cerca de 600 reais em dinheiro. Afirmaram que o réu admitiu que vendia drogas no local.

Inexiste idôneo motivo idôneo para descrédito aos testemunhos dos Policiais, porque nada nos autos indica tenham alterado a verdade dos fatos em prejuízo do acusado, preso quando trazia consigo grande quantidade de cocaína, quantidade incompatível com o uso próprio, em porções individuais, prontas para serem vendidas, além de dinheiro em relação ao qual não foi comprovada a origem lícita.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ressalte-se que a simples condição de policiais responsáveis não é motivo para desqualificação de seus testemunhos que se mostraram coerentes às demais provas.

Assim, provada a existência material do crime imputado, em todos os elementos do tipo penal, e autoria imputada ao acusado, inevitável a condenação, passo à dosagem da pena, com observância ao método trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

A culpabilidade – entendida não só como fundamento e limite da pena, mas também como reprovação ao agente pelo crime cometido – não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, feito por usuários que precisam sustentar o vício. Assim, **fixo sua pena base no mínimo legal**, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de fixação, constato que o **réu é duplamente reincidente**, porque antes condenado perante a 12ª e a 6ª Vara Criminal da Capital, o que **impede agora a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.**

Para que não ocorra *bis in idem*, **deixo de agravar a pena pela reincidência**, já que essa já foi utilizada para afastar a redução, conforme acima explanado. **Torno definitiva a pena do réu em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.**

O regime inicial será o **FECHADO**, pela pena fixada e pelo fato de tratar-se de réu reincidente, indicando ser este o regime necessário e suficiente para reprovação e prevenção de novos delitos.

O valor de cada dia-multa será no mínimo legal de 1/30 ao **salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos**, em razão de suas condições econômicas, apontadas quando do interrogatório judicial (art. 43, da Nova Lei de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Drogas).

Ante o exposto, julgo procedente a acusação e condeno CICERO LEOPOLDINO DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a pena de **05 anos de reclusão, para início no regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal.**

O acusado não poderá recorrer em liberdade, porque permaneceu preso durante toda a persecução penal, persistindo os motivos que ensejaram a sua manutenção no cárcere, e também em razão da pena e regime agora impostos.

Recomende-se o acusado no presídio em que se encontra e, com o trânsito em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados.

Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção da para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas.

Registre-se oportunamente. Comunique-se.

TATIANA VIEIRA GUERRA

Juíza de Direito

São Paulo, 27 de junho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**